

0036908-32.2012.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0036908-32.2012.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0036908-32.2012.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

Tadeu Carlos Ignácio

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Tadeu Carlos Ignácio, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90 porque em 21 de junho de 2012, à noite, na Rua Campos Sales, 243, centro, nesta cidade e comarca de Barueri: a. Prestou auxílio aos adolescentes Cristiano Borges dos Santos e Rafael dos Santos Viana para subtração, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo R\$150,00 pertencentes à vítima "Da Família Comércio e Produtos Alimentícios"; b. Corrompeu ou facilitou a corrupção dos adolescentes Cristiano Borges dos Santos e Rafael dos Santos Viana, ao com eles praticar crime.

Autos de reconhecimento fotográfico foram juntados nas fls. 13, 15 e 17.

A denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2017 (fl. 106).

Não localizado para citação pessoal, o réu foi citado por edital (fl. 167). Em 12 de outubro de 2018 foi citado pessoalmente (fl. 187).

O réu apresentou a defesa preliminar (fls. 195/199). Ela foi rejeitada e designou-se audiência de instrução (fl. 203). Nenhuma testemunha foi ouvida e o Ministério Público desistiu da oitiva de Edmilson e Rafael, o que foi homologado (fl. 251).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, as outras testemunhas arroladas e depois o réu foi interrogado, sendo que as partes apresentaram alegações finais. É o relatório. Decido.

O réu Tadeu foi denunciado por roubo majorado pelo concurso de agentes e por

corrupção de menores porque porque em 21 de junho de 2012, à noite, na Rua Campos Sales, 243, centro, nesta cidade e comarca de Barueri: a. Prestou auxílio aos adolescentes Cristiano Borges dos Santos e Rafael dos Santos Viana para subtração, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo R\$150,00 pertencentes à vítima "DA Família Comércio e Produtos Alimentícios"; b. Corrompeu ou facilitou a corrupção dos adolescentes Cristiano Borges dos Santos e Rafael dos Santos Viana, ao com eles praticar crime.

De acordo com a denúncia, os adolescentes entraram no estabelecimento simulando estar armados e subtraíram R\$150,00. O réu auxiliou na prática do crime dando fuga aos executores no veículo VW Gol Vermelho, placas BHJ6611.

A existência e autoria do crime foram comprovadas pelas provas produzidas nas duas fases da persecução. Malgrado o réu tenha negado a prática do crime em juízo, existem provas suficientes de que ele o praticou.

Foram reconhecidos pelas vítimas como sendo autores do roubo os então adolescentes Cristiano e Rafael (fls. 13, 15 e 17) e de acordo com o relatório de fls. 25/26 os adolescentes apontaram a participação do réu Tadeu, que conduzia o veículo VW/Gol GT Vermelho, 1968, Itapevi, placas BHJ-6611, no qual todos fugiram após os adolescentes executarem o roubo. Outros roubos haviam sido praticados na região na mesma época, pelo mesmo modo. Na fl. 42 foi juntado termo de declarações do adolescente Rafael a respeito do fato.

Essas provas foram ratificadas pelos documentos de fls. 320/332. São as cópias da representação, dos interrogatórios, da sentença e do acórdão do processo da infância e juventude. É possível verificar que ambos confessaram a prática do ato infracional, mesmo diante da informação de que o réu seria o partícipe. Não fosse o réu partícipe e tendo eles dois confessado a prática do ato infracional, é de se imaginar que eles teriam ressaltado isso, a fim de não prejudicá-lo.

É bem verdade que, a respeito disso, o réu disse que se desentendera com um dos adolescentes. Isso foi dito, talvez, com vistas a tornar duvidosa a menção ao nome dele por parte dos adolescentes. Ocorre que, devidamente questionado a respeito da razão de ser desse desentendimento, ele não quis explicar, a tornar duvidosa também a informação dele.

As vítimas Roseli e Lourdes declararam nas duas fases da persecução que trabalhavam no estabelecimento vítima. Na noite do fato, dois homens entraram no local fazendo gesto de estarem armados e anunciaram o roubo. Eles empurraram as depoentes até o caixa, donde subtraíram R\$150,00, depois mandaram que todos os funcionários se reunissem nos fundos do estabelecimento e fugiram. Reconheceram Cristiano e Rafael como autores do roubo.

Vítima P. declarou na polícia e em juízo que é sócio do estabelecimento vítima, na noite do fato estava no escritório situado no local e viu entrarem dois homens que faziam menção de estarem armados. Eles anunciaram o roubo e ordenaram que dois funcionárias, Roseli e Lourdes, acompanhassem-nos até o caixa, de onde subtraíram dinheiro, depois, determinaram que todos fossem para o fundo do estabelecimento, em seguida fugiram. Reconheceu Cristiano e Rafael por fotografia. Em juízo, a partir de pergunta do Ministério Público, ela disse que um dos assaltantes estava armado. Não bastassem essas provas, o próprio réu admitiu que conhecia os dois adolescentes. Seria muita coincidência que ele fosse apontado como coautor do crime e que os conhecesse, mas não fosse ele o partícipe que consta da denúncia.

Observo que há concurso formal de crimes entre o roubo e a corrupção dos adolescentes, eis que, sendo o segundo um crime formal, apenas a demonstração inequívoca de dolo específico pré-existente ao roubo é que poderia caracterizar o concurso material (HC 375.108/RJ, j. 28/03/2017).

Enfim, as provas coligidas aos autos são bem convincentes quanto à prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e do crime de corrupção de menores.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 157 do Código Penal tem pena-base de 4 a 10 anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena deve ser observado que o réu tem maus antecedentes, pois foi condenado nos autos 0002211-82.2012, que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal local, por receptação praticada em 30/11/2011, antes do fato sob

exame. O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 18/08/2014 (fls. 237/238). Também caracteriza mau antecedente a condenação prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Carapicuíba, nos autos 0013055-16.2009, passada em julgado em 07/03/2015, referente a fato ocorrido em 13/05/2009 (fl. 240).

A lei não define o que são maus antecedentes. Nada impede, portanto, que sejam definidos os maus antecedentes como os atos criminosos que constam da folha de antecedentes do réu, que tenham sido praticados em data anterior à sentença. O princípio do "in dubio pro reo" é pertinente à possibilidade ou impossibilidade de apenar o réu, não à fixação da pena adequada em caso de condenação.

Nem se diga que não pode ser considerada uma circunstância judicial posterior à data da prática criminosa, porque o próprio artigo 59 do Código Penal permite isso ao mencionar as consequências do crime. Também não deve ser aceita a tese de que o parâmetro para a aplicação das circunstâncias judiciais do referido diploma legal é sempre a data do crime, e daí os antecedentes somente poderiam ser anteriores ao delito. Isto porque não há base legal para tal entendimento, e, ademais, nada impediria que fosse considerada a conduta social do réu após a ocorrência do crime, ou que a sua personalidade fosse aferida por fatos posteriores a este. Assim, nada impede também que os antecedentes criminais sejam posteriores à data do delito, desde que anteriores à data da sentença.

Na espécie, interpretação contrária levaria à impossibilidade de consideração do crime que levou o réu a ser condenado definitivamente em 15 de março de 2010, no processo n. 916290/2008, que tramitou na 6ª Vara Criminal da Capital, por adulteração de sinal de veículo automotor, e em 24 de maio de 2010, no processo n. 82834/2008, que tramitou perante a 4ª Vara Criminal da Capital (fls. 244, 248 e 252/253), em cujas sentenças, por sinal, também não foi considerado o presente delito, justamente pelo fato de o processo ainda estar em curso. Isto significa que haveria a prática de mais de um crime sem aumento de pena em qualquer das sentenças, o que é injustificável, pois se deixa de punir o agente criminoso de maneira proporcional à ofensa, que, no caso, deveria considerar a reiteração. Deve prevalecer, destarte, essa interpretação teleológica.

Tanto é assim que, em acórdão relatado pelo E. Desembargador Fernando Torres Garcia, em sede de Apelação Criminal interposta contra sentença por mim proferida, sob n. 0001600-35.2009.8.26.0586, tratou da seguinte forma a impugnação apresentada pela defesa acerca do tema: "Não se trata, ao contrário do que sugerido pela combativa defesa, de mero processo em andamento, pois o fato lá noticiado foi praticado em data anterior ao crime destes autos e com trânsito em julgado para as partes em data posterior, o que corretamente configurou os maus antecedentes". Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do julgado abaixo:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. CRITÉRIO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. A valoração da condenação anterior com trânsito em julgado posterior pode caracterizar circunstância judicial desfavorável, nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, segundo a qual "restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise" (REsp 1465666/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014). (...)"

(STJ - 5ª T., HC 359759/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/09/2016)

Em razão disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos de reclusão..

Na segunda fase de aplicação da pena não há nada a ser considerado.

Na terceira fase de aplicação da pena está presente a causa de aumento de pena de 1/3 à metade, em razão de ter sido o crime praticado mediante concurso de agentes.

Como no caso concreto, somando-se réu e adolescentes os agentes estavam em número de três, o que é mais reprovável e facilita a empreitada criminosa, ao tempo que apenas dois autores bastariam para atrair a incidência da majorante, o aumento deve incidir no patamar máximo de metade, o que eleva a pena a 7 anos e 6 meses de reclusão.

Por fim, deve incidir o aumento do artigo 70 do Código Penal, correspondente aos crimes de corrupção de menores, praticados em concurso formal. Tratando-se de dois adolescentes, o aumento proporcional é de 1/5, perfazendo 9 anos de reclusão.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 9 anos de reclusão. Considerando que o réu é primário, mas tem maus antecedentes, deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

A pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade.

Quanto ao valor dela, ele deve ser fixado de acordo com a condição econômico-financeira do réu. Como no caso em tela não há dados concretos acerca dessa condição do réu, mantenho o valor da multa no mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu Tadeu Carlos Ignácio como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal e por duas vezes no artigo 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma do artigo 70 do Código Penal, ao cumprimento de 9 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Tendo em vista que o réu respondeu ao processo em liberdade e que não existem motivos para que seja decretada a prisão provisória dele neste momento específico, a teor do artigo 312 do Código de Processo Civil, permito que permaneça nessa situação até o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

P.R.I.C.

Barueri, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA